

1509143-65.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104784/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24353692 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2104784 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LISKELLY BATISTA DE MOURA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509143-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509143-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104784/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24353692 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2104784 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LISKELLY BATISTA DE MOURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LISKELLY BATISTA DE MOURA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de abril de 2022, por volta de 11h49min, na Avenida Rio Branco n.º 1000, República, nesta Cidade e Comarca da Capital, guardava e trazia

consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, cerca de 131,7g (cento e trinta e sete gramas e sete decigramas), da substância entorpecente conhecida como maconha, dividida em 3 (três) tijolos; mais 91g (noventa e uma gramas), da substância entorpecente conhecida como cocaína, dividida em 12 (doze) pedras de crack; conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de regulamentar e de constatação de fls. 17/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal (fls. 54/56).

A ré foi presa em flagrante (fls.01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 33/36).

A denúncia foi recebida às fls. 79/81.

A ré foi citada à fl. 96 e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual foi ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, a ré interrogada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia, afastando-se o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (fls.98/103).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência d a ação penal por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no artigo 33,§4º da Lei nº 11.343/06, impondo-se regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 112/118).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 11, do laudo de constatação de fls. 17/20, do exame químico-toxicológico de fls. 92/94 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria delitiva.

A ré negou a prática do delito. Alegou, em suma, que estava com um rapaz, com quem fez programa e recebeu o pagamento em maconha, mas não disse a quantidade. Usaram maconha juntos. Ele entregou uma bolsa e combinaram de se encontrar em um bar, ocasião na qual pegaria a droga e devolveria a bolsa. Não sabe dizer porque foram juntos para o bar e nem porque o pagamento somente seria feito no bar, não tendo perguntado o porquê. Quando estava indo para o bar, foi abordada por policiais, que encontram crack. Não sabia da existência de crack na bolsa. Disse ser usuária de crack e maconha, além de álcool e cigarro. Ficou internada até janeiro para tratamento químico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas dos autos, conclui-se que não deve prosperar, eis que não encontra embasamento probatório, além de não ser crível.

O policial militar Bruno Souza dos Santos afirmou, em suma, que estavam em uma base comunitária da esquina da Rua Helvetia com a Avenida Rio branco. Na área, conhecida como cracolândia, há intenso tráfico. A ré, ao passar pela base, estava com um bolsa e começou a fazer gestos que não eram normais, mostrando-lhes o relógio.

Abordaram a acusada e ao ser indagada acerca da bolsa, deu repostas desconexas e contraditórias. No interior da bolsa, encontraram um tijolo de maconha e crack. A ré estava saindo da região da cracolândia. Não conhecia a ré. A acusada não parecia estar sob efeito de drogas. A acusada alegou que havia feito um programa e recebido a droga como forma de pagamento. Disse também que a droga era para seu uso (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Elton Pierre Balsamo, também policial militar, narrou, em resumo, que estavam em uma base comunitária próxima a cracolândia. A ré, ao se aproximar da equipe, passou a fazer gestos, exibindo o relógio que estava no seu pulso. A acusada levava uma sacola consigo. Abordada, dentro da bolsa, encontraram maconha e crack, tendo ela dito que havia ganhado a bolsa de um rapaz com quem fizera programa e que havia recebido maconha como forma de pagamento, por ser usuária. Não conhecia a ré. Disse

que a maconha estava enrolada em um plástico transparente e algumas das pedras de crack estavam soltas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e variedade de drogas, aliados à sua forma de acondicionamento, revelam a conduta delituosa intencional da acusada de traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação da ré de que sua conduta se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não é crível que tivesse recebido tamanha quantidade de droga em pagamento, para uso próprio, e que não sabia que havia crack dentro da sacola que portava. Ademais, além de referida versão não ser verossímil, não trouxe a acusada qualquer indício de sua veracidade.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "guardar" e "trazer consigo" 131,7g (cento e trinta e sete gramas e sete decigramas), da substância entorpecente conhecida como maconha, dividida em 3 (três) tijolos, e mais 91g (noventa e uma gramas), da substância entorpecente conhecida como cocaína, dividida em 12 (doze) pedras de crack.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de crack, substância que causa maior dependência química aos usuários, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Lado outro, a ré se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

A ré faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta à acusada, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR a ré LISKELLY BATISTA DE MOURA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistida pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA